

第四章 4.1 第21题

一个现有的客户已经改变了其业务范围和交易的司法管辖区。银行需要采取哪些措施来管理该客户的制裁合规风险？

A进行政治公众人物和负面媒体筛选

B对客户的董事和最终受益人进行进一步的制裁筛选

C部署一个独立的基于风险的测试，以确保对该客户的筛选是有效的

D进一步收集客户的参考数据，并确定必须筛选的内容和频率

✅ 正确答案是：**D 进一步收集客户的参考数据，并确定必须筛选的内容和频率**

Plain Text

- 1 首先筛查不是“一次性动作”，而是持续性义务。
- 2
- 3 选项D正确：
- 4 符合风险为本原则，强调动态调整筛查策略，是最系统的应对方式。当客户发生业务范围或司法管辖区变更时，银行应重新收集客户资料并调整筛查策略和频率，以确保制裁合规。
- 5
- 6 a：虽然是合规工具，但题干关注的是制裁合规风险，而非客户声誉或腐败风险。
- 7 b：是可能的措施之一，但前提是先收集和更新客户资料，否则无法有效筛查。
- 8 c：太宽泛，且不具操作性，未直接回应客户变更后的应对措施，并且测试的有效性依赖于已更新的客户数据。

C为什么不对？

Plain Text

- 1 首先制裁风险的核心是：防止与制裁名单上的个人/实体交易，以及避免涉足受制裁的司法管辖区/行业
- 2
- 3 为什么C错误：
- 4 这是对内部流程有效性的检验（比如审计/测试），是属于第二道或第三道防线。虽然重要，但它是管理控制措施有效性的手段，不是直接应对客户风险变化的第一时间措施。在客户风险变化后，银行应先更新筛查，再考虑测试效果。
- 5
- 6 题目问的是“管理该客户的制裁合规风险”，关键词是客户情况已变哈～

我们来一步步分析这个情境和选项。

1. 情景理解

- 客户是**现有客户**（已经完成开户和初始尽职调查）。
- 客户**改变了业务范围和交易司法管辖区**，这意味着**风险状况可能已变化**（例如，新业务涉及新行业、新交易对手方，新地区可能涉及受制裁国家或高风险国家）。
- 问题是：银行需要采取什么措施来管理**制裁合规风险**（sanctions compliance risk）。

制裁风险的核心是：防止与制裁名单上的个人/实体交易，以及避免涉足受制裁的司法管辖区/行业。

2. 选项分析

A. 进行政治公众人物和负面媒体筛选

- 这是 PEPs 风险和声誉风险筛查，虽然相关，但不是制裁风险的核心措施。制裁风险主要靠**制裁名单筛查**（SDN list 等），而不是 PEPs/负面新闻筛查。
- 所以这个选项不直接针对“制裁合规风险”。

B. 对客户的董事和最终受益人进行进一步的制裁筛选

- 如果客户业务或司法管辖区变更，其董事/UBO 可能涉及新风险，但“进一步制裁筛选”意味着之前已经做过，现在需要更新或再次筛查。
- 这确实是制裁合规的**直接措施**之一：确保客户及其关联方不在制裁名单上。

C. 部署一个独立的基于风险的测试，以确保对该客户的筛选是有效的

- 这是对**内部流程有效性的检验**（审计/测试），属于第二道或第三道防线。虽然重要，但它是管理**控制措施有效性**的手段，不是直接应对客户风险变化的**第一时间措施**。
- 在客户风险变化后，银行应先更新筛查，再考虑测试效果。

D. 进一步收集客户的参考数据，并确定必须筛选的内容和频率

- 这其实是**客户尽职调查更新**的一部分：收集新业务模式、新交易地区等信息，然后据此**调整筛查参数**（比如增加对新增国家的交易筛查频率、将客户风险评级调高、增加对交易对手的实时筛查）。
 - 这是**风险为本方法**的核心：先了解变化，再调整控制措施。
-

3. 最合适的答案

题目问的是“管理该客户的制裁合规风险”，关键词是**客户情况已变**。

标准合规流程应是：

1. **更新客户信息**（业务范围、地区）→ 对应 **D**。
2. 根据新信息**调整筛查范围/频率**（可能对客户、UBO、董事重新筛查）→ 对应 **B**。
3. 之后才是有效性测试（C）。

但 **D 选项** 更全面且是第一步：先确定要筛查什么、频率如何，这个决策过程自然包含对董事/UBO的筛查，也包含对交易对手、地区的筛查。

B 选项 只做了“对董事和UBO制裁筛查”这一具体动作，但客户风险变化可能还需要筛查客户的新交易对手、新地区交易等，B 不够完整。

在合规框架下，**D** 更符合“风险为本”的方法：先收集数据，再基于风险决定筛查内容和频率。

B 是执行动作，但缺乏前面的风险评估更新步骤。

不过，如果题目问的是“直接措施”而不是“流程”，且选项是单选，则 **B** 是更直接的“制裁筛查”动作。

但结合最佳实践，**D** 更基础且关键。

4. 结论

如果这是单选题，我认为出题人的意图是选 **D**，因为它体现了风险重评和调整筛查程序的完整逻辑，而 B 只是 D 决策后的一个具体执行动作。

最终答案：D。